

Thème 16 : L'égalité hommes-femmes

Introduction générale

Définition générale du thème

L'**égalité hommes-femmes**, ou égalité de genre, désigne le principe philosophique, juridique et politique selon lequel les êtres humains des deux sexes disposent des mêmes droits, des mêmes responsabilités, des mêmes opportunités et d'un accès identique aux ressources de la société. Elle postule que les différences biologiques évidentes entre l'homme et la femme ne doivent en aucun cas fonder des hiérarchies sociales, économiques ou politiques, ni justifier une discrimination ou une marginalisation systémique. Loin d'une simple uniformisation des comportements, ce concept exige une neutralité absolue des règles juridiques et des structures sociales face à l'identité sexuelle des individus. En science politique et en droit public, ce principe se décline sous deux aspects : l'égalité formelle, qui correspond à l'énonciation textuelle et constitutionnelle de la non-discrimination, et l'égalité matérielle ou substantielle, qui renvoie à l'effectivité concrète de ces droits dans la vie quotidienne des citoyens.

Origine historique du concept

La genèse intellectuelle de l'égalité des sexes s'enracine dans les contradictions philosophiques de l'Europe des Lumières. Bien que la Révolution française de 1789 ait proclamé l'universalité des droits humains, elle a initialement exclu les femmes de la citoyenneté active. C'est en réaction à cet aveuglement que des figures pionnières ont émergé. Olympe de Gouges rédige ainsi en 1791 sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, affirmant que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Outre-Manche, Mary Wollstonecraft publie en 1792 *A Vindication of the Rights of Woman*, posant les fondements de la critique éducative et sociale des inégalités de genre.

Dans l'espace sénégalais et ouest-africain, l'organisation sociale précoloniale présentait des configurations complexes où la structure matrilineaire de plusieurs royaumes, notamment chez les Wolofs du Walo, conférait aux femmes un pouvoir politique majeur. Les figures des Linguères, à l'image de Ndaté Yalla Mbooj, attestent d'une souveraineté et d'une influence publique féminine précoce, bien avant l'introduction des codifications coloniales et religieuses qui allaient plus tard rigidifier et patriarcaliser les rapports de pouvoir.

Évolution du concept dans le temps

Au cours du XIXe et du XXe siècles, le concept d'égalité hommes-femmes s'est structuré à travers trois vagues successives de revendications. La première vague s'est concentrée sur la conquête des droits civils et politiques fondamentaux, en particulier le **suffrage universel** et l'accès à la propriété. La deuxième vague, amorcée dans les années 1960, a élargi le champ de bataille aux sphères de l'autonomie sexuelle, de la maîtrise de la fécondité et de la remise en cause des structures patriarcales domestiques. La troisième vague, plus contemporaine, intègre l'intersectionnalité, analysant comment le genre s'articule avec la race, la classe sociale ou l'origine géographique pour produire des formes spécifiques de domination.

Au Sénégal, la trajectoire historique est marquée par l'octroi du droit de vote aux femmes en 1945 sous le régime colonial, suivi de l'affirmation de l'égalité constitutionnelle dès l'indépendance en 1960. Les réformes successives du Code de la famille de 1972 et la dynamique impulsée par les conférences internationales de l'ONU ont progressivement transformé les revendications féministes sénégalaises d'une quête de reconnaissance juridique vers une exigence d'inclusion économique, de protection contre les violences et de parité politique absolue.

Importance contemporaine

L'importance de l'égalité de genre s'impose aujourd'hui non seulement comme un impératif de justice sociale et de respect des **droits de l'homme**, mais également comme une condition *sine qua non* du développement économique et de la stabilité démocratique. Les institutions de Bretton Woods démontrent de manière empirique que la marginalisation des femmes du marché du travail engendre d'importantes pertes de croissance pour les États.

Dans un contexte ouest-africain marqué par des crises sécuritaires, économiques et climatiques répétées, la vulnérabilité accrue des femmes et des filles aux violences sexuelles, à la précarité et à l'analphabétisme constitue un défi d'intérêt public majeur. Le débat sur le genre est également devenu un enjeu géopolitique où s'affrontent des visions universalistes portées par les instances internationales et des postures souverainistes ou traditionalistes remettant en cause des concepts jugés exogènes.

Intérêt pour les concours administratifs

Pour un candidat aux grands concours de la haute fonction publique sénégalaise, la maîtrise de ce thème est indispensable à double titre. D'une part, l'égalité hommes-femmes est transversale à l'action administrative, influençant l'élaboration des politiques budgétaires via la budgétisation sensible au genre, la gestion des ressources humaines dans l'administration, et l'application des lois pénales et civiles. D'autre part, les jurys évaluent rigoureusement la capacité des candidats à articuler les engagements internationaux du Sénégal avec les réalités sociologiques et culturelles du pays. Qu'il s'agisse de dissenter sur l'impact économique de la parité ou d'analyser l'efficacité des réformes législatives face aux violences basées sur le genre, le futur cadre de l'État doit faire preuve d'un esprit d'analyse technique et nuancé, exempt de tout dogmatisme.

Problématique générale

Dans quelle mesure l'affirmation progressive et volontariste du cadre juridique et politique de l'égalité hommes-femmes au Sénégal parvient-elle à surmonter les pesanteurs patriarcales et les contraintes économiques pour transformer une égalité de droit en une égalité de fait, inclusive et durable ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les fondements théoriques et conceptuels qui éclairent l'évolution des rapports de genre. Ensuite, nous procéderons à une analyse approfondie des dimensions juridiques, institutionnelles, économiques et sociales de cette égalité. Il s'agira par la suite de mettre en lumière les enjeux contemporains spécifiques au Sénégal, à l'Afrique et à la scène internationale. Enfin, une analyse critique permettra d'évaluer les avancées, les résistances et les perspectives d'avenir de ce combat de civilisation.

Première partie : Fondements théoriques et conceptuels

Définitions fondamentales

Définitions doctrinales

En sociologie et en science politique, la doctrine distingue nettement le sexe du **genre**. Le sexe renvoie aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les mâles des femelles. Le genre, en revanche, désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs que la société considère comme appropriés pour les hommes et pour les femmes. La doctrine féministe définit l'inégalité de genre comme une construction sociale asymétrique, perpétuée par le **patriarcat**, un système social d'oppression dans lequel les hommes détiennent le pouvoir primaire et prédominant dans les rôles de leadership politique, d'autorité morale, de privilège social et de contrôle des propriétés.

La notion d'**intersectionnalité**, introduite par la juriste Kimberlé Crenshaw, enrichit cette approche doctrinale en démontrant que les discriminations ne se superposent pas mais s'articulent, une femme rurale et analphabète subissant des oppressions qualitativement différentes de celles d'une femme citadine et instruite.

Définitions juridiques

Sur le plan juridique, l'égalité hommes-femmes se définit à travers le principe de **non-discrimination fondée sur le sexe**. Les textes internationaux, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), précisent que toute distinction, exclusion ou restriction basée sur le sexe, ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une violation de la légalité républicaine.

En droit public, ce principe commande l'**égalité devant la loi**, interdisant au législateur et à l'administration de créer des catégories juridiques distinctes ou des privilèges de sexe, sauf dans le cadre d'actions affirmatives ou de mesures de **discrimination positive** transitoires visant à corriger des inégalités factuelles historiques.

Définitions institutionnelles

Les institutions multilatérales, au premier rang desquelles l'ONU Femmes et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), emploient le concept d'**approche intégrée de l'égalité de genre** ou *gender mainstreaming*. Cette démarche consiste à évaluer les implications pour les femmes et pour les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les politiques publiques ou les programmes, dans tous les domaines et à tous les niveaux.

L'objectif institutionnel est d'intégrer les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que des hommes au stade de la conception, de la mise en œuvre, de la surveillance et de l'évaluation des politiques, afin que les deux sexes en bénéficient de manière égale et que l'inégalité ne puisse se perpétuer.

Origines historiques

Antiquité

Dans l'Antiquité occidentale, les modèles dominants d'Athènes et de Rome excluaient structurellement les femmes de l'espace politique de la *polis* et de la *res publica*. La femme athénienne, éternelle mineure juridique, passait de l'autorité de son père à celle de son époux, confinée dans le gynécée. Seul le philosophe Platon, dans *La République*, a soutenu de manière

audacieuse que les femmes possédaient les mêmes aptitudes que les hommes pour gouverner la cité, préconisant leur intégration parmi la classe des Gardiens.

En Afrique précoloniale, la situation s'avérait contrastée. De nombreuses sociétés matrilineaires reconnaissent une importance politique et spirituelle majeure aux femmes. En Égypte antique, des figures de reines-pharaons comme Hatchepsout ou Néfertiti ont exercé l'autorité suprême, démontrant que le pouvoir n'était pas intrinsèquement lié au sexe masculin dans la pensée cosmogonique africaine.

Époque moderne

L'époque moderne voit l'émergence des premières contestations structurées de l'ordre patriarcal. Au XVII^e siècle, le philosophe français François Poullain de la Barre publie un traité avant-gardiste intitulé *De l'égalité des deux sexes* (1673), dans lequel il applique la méthode cartésienne pour démontrer que les préjugés sur l'infériorité des femmes découlent d'une éducation biaisée et non de la nature, résumant sa pensée par la formule célèbre : « l'esprit n'a point de sexe ».

Au XVIII^e siècle, le siècle des Lumières, le marquis de Condorcet plaide vigoureusement pour l'admission des femmes au droit de cité dans son écrit *Sur l'admission des femmes au droit de cité* (1790). Cependant, ces voix singulières restent minoritaires face au conservatisme d'autres penseurs des Lumières qui, à l'instar de Jean-Jacques Rousseau, continuent de théoriser la relégation de la femme à la sphère domestique et à l'éducation des enfants.

Époque contemporaine

Le XIX^e et le XX^e siècles incarnent l'ère des conquêtes législatives et de la mobilisation de masse. Le mouvement des **suffragettes** au Royaume-Uni et aux États-Unis au début du XX^e siècle utilise l'action directe pour arracher le droit de vote. La Première et la Seconde Guerre mondiale accélèrent l'insertion massive des femmes sur le marché du travail, rendant obsolètes les cadres juridiques de l'incapacité civile de l'épouse.

En Afrique, les femmes participent activement aux luttes de libération nationale contre le pouvoir colonial. Au Sénégal, la marche des femmes de Grand-Bassam en 1949 (en Côte d'Ivoire voisine mais impactant tout le bloc de l'AOF) et l'engagement des militantes au sein des premiers partis politiques sénégalais forcent le respect et imposent leur reconnaissance comme actrices de l'indépendance. Le vote de la Constitution de 1958 puis de la charte fondamentale du Sénégal indépendant en 1960 consacre définitivement l'égalité civique formelle.

Évolutions récentes

Les dernières décennies du XX^e siècle et le début du XXI^e siècle voient la consolidation des normes internationales avec l'adoption de la CEDEF en 1979 et la tenue de la Conférence de Pékin en 1995, qui formule un plan d'action mondial pour l'autonomisation des femmes. La montée de l'économie numérique et les mouvements mondiaux de libération de la parole face aux violences sexuelles ont redéfini les modalités d'action.

Au Sénégal, la transition s'opère par des révisions majeures du Code pénal pour criminaliser le viol et par l'adoption historique de la **loi sur la parité absolue** en 2010. Ces évolutions récentes placent la question du genre au cœur des critères de gouvernance publique et des indices de développement humain mesurés par la communauté internationale.

Théories et courants de pensée

Le féminisme libéral

Porté par des auteurs comme John Stuart Mill et Harriet Taylor Mill dans leur ouvrage *De l'assujettissement des femmes* (1869), le féminisme libéral postule que l'inégalité des sexes découle principalement des barrières juridiques et douanières qui entravent l'accès des femmes à la sphère publique. Pour ce courant, la solution réside dans des réformes législatives progressives visant à garantir l'égalité des droits civils, l'accès à l'éducation, le droit de vote et l'égalité des chances professionnelles. Ce courant de pensée sous-tend la majorité des réformes de droit public moderne et l'action des institutions internationales de développement.

Le féminisme marxiste et socialiste

Inspiré par les travaux de Friedrich Engels (*L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État*, 1884), ce courant soutient que l'oppression des femmes est intrinsèquement liée à l'émergence de la propriété privée et au système capitaliste. Engels explique que la division du travail au sein de la famille bourgeoise a transformé l'épouse en une servante domestique exclue de la production sociale.

Pour Karl Marx et les théoriciens socialistes, l'émancipation des femmes ne peut être le fruit de simples réformes juridiques bourgeoises ; elle exige la destruction du mode de production capitaliste et l'intégration complète des femmes dans l'effort de production collective, accompagnée d'une socialisation du travail domestique et du soin des enfants.

Le féminisme existentialiste

Ce courant est dominé par la figure intellectuelle de Simone de Beauvoir et son œuvre magistrale *Le Deuxième Sexe* (1949). À travers la formule axiomatique « On ne naît pas femme : on le devient », Beauvoir démontre que la condition féminine n'est pas une donnée biologique immuable, mais le produit d'une construction culturelle et sociale façonnée par l'homme, érigeant le masculin comme le sujet universel (l'Absolu) et le féminin comme l'éternel "Autre".

L'existentialisme beauvoirien exhorte les femmes à s'émanciper des déterminismes biologiques et domestiques pour conquérir leur transcendance par le travail, l'indépendance économique et le refus de la passivité.

Le féminisme post-colonial et l'Africana Womanism

Porté par des intellectuelles africaines et de la diaspora telles que Filomina Steady ou Molarra Ogundipe-Leslie, ce courant critique le féminisme occidental hégémonique, accusé d'universaliser l'expérience de la femme blanche et bourgeoise en ignorant les réalités des femmes du Sud.

L'**Africana Womanism** ou le féminisme africain insiste sur le fait que la femme africaine fait face à une triple oppression : le racisme international, le colonialisme économique et le patriarcat endogène et exogène.

Ces théories mettent en valeur la figure historique de la femme africaine comme pilier de la famille et de l'économie communautaire, et préconisent une émancipation qui ne se construit pas en opposition frontale avec l'homme ou la cellule familiale, mais à travers une dynamique de complémentarité et de solidarité pour le développement du continent.

[Féminisme Libéral : Droits civils] → [Féminisme Marxiste : Révolution économique] → [Féminisme Existentialiste : Déconstruction culturelle] → [Féminisme Africain : Intersectionnalité et complémentarité]

Deuxième partie : Analyse approfondie du thème

Les mécanismes de fonctionnement et principes fondamentaux

L'exercice effectif de l'égalité hommes-femmes repose sur plusieurs principes directeurs essentiels. Le premier est l'**égalité de traitement**, qui proscriit toute différenciation arbitraire entre deux agents administratifs ou salariés placés dans une situation identique. Le second est l'**équité de genre**, concept plus flexible qui admet l'application de mesures compensatoires pour corriger des désavantages historiques ou structurels subis par les femmes, s'inscrivant dans la logique de l'égalité matérielle.

Un autre mécanisme central est l'**institutionnalisation du genre**, qui impose d'adosser l'ensemble des structures de commandement de l'État à des bureaux ou cellules dédiés à la veille et à l'évaluation des impacts différentiels des décisions de l'autorité publique sur les hommes et les femmes.

La dimension politique

Sur le plan politique, l'enjeu majeur réside dans l'accès des femmes aux fonctions électives et aux sphères de décision gouvernementale. Pendant longtemps, le système politique sénégalais est resté dominé par des logiques de cooptation marginale. L'introduction de la discrimination positive par le biais de quotas ou de lois paritaires a bouleversé cette dynamique.

L'analyse de la représentation descriptive des femmes montre une hausse significative de leur présence dans les assemblées délibérantes. Toutefois, la critique politique révèle que cette présence quantitative ne se traduit pas toujours par une influence qualitative identique, les postes stratégiques de décision budgétaire ou de souveraineté restant fréquemment l'apanage des hommes, tandis que les élues font face à des violences politiques et symboliques récurrentes au sein de l'espace public.

La dimension juridique

La dimension juridique confronte l'idéal égalitaire à la dualité des sources du droit. Au Sénégal, la Constitution proclame l'égalité absolue de tous les citoyens sans distinction de sexe. Néanmoins, le **Code de la famille de 1972** maintient des dispositions patriarcales issues d'un compromis entre le droit civil d'inspiration napoléonienne et les coutumes religieuses.

L'institution de la puissance paternelle, le statut de chef de famille conféré exclusivement au mari, et les règles d'option de la polygamie ou de dévolution successorale musulmane illustrent cette tension normative. La critique juridique met en évidence le conflit de constitutionnalité et d'inconventionnalité qui surgit lorsque les juridictions nationales doivent arbitrer entre les engagements internationaux du Sénégal pour les droits des femmes et les dispositions internes du droit de la famille.

La dimension économique

Sur le plan économique, les femmes constituent la colonne vertébrale de l'économie informelle et du secteur agricole au Sénégal, représentant une part prépondérante de la main-d'œuvre productrice de richesses alimentaires. Cependant, elles souffrent d'une asymétrie flagrante concernant l'accès aux facteurs de production. L'accès à la **propriété foncière** leur demeure largement dénié dans les

zones rurales en raison de pratiques coutumières de gestion de la terre, en contradiction avec la loi sur le Domaine national.

De plus, l'exclusion financière entrave leur capacité d'entreprendre, les banques exigeant des garanties patrimoniales que les femmes ne possèdent pas. Le concept de **travail invisible** ou reproductif décrit la charge disproportionnée de tâches domestiques et de soins non rémunérés qui pèse sur les femmes, limitant le temps disponible pour l'éducation, l'insertion professionnelle formalisée et l'accumulation de capital.

La dimension sociale et culturelle

La dimension sociale est structurée par le concept de **socialisation de genre**, processus par lequel la famille, l'école, les médias et les institutions religieuses inculquent dès l'enfance des rôles différenciés et hiérarchisés aux garçons et aux filles. Au Sénégal, les constructions socioculturelles valorisent fréquemment la soumission et la résilience domestique des femmes (*mougni*), élevant la patience conjugale au rang de vertu cardinale, ce qui contribue parfois à l'acceptation ou au silence face aux violences domestiques.

Les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ou forcés et la déscolarisation des filles pour assumer des tâches ménagères constituent autant de pratiques dommageables qui compromettent l'intégrité physique et les chances d'épanouissement social des jeunes filles, en dépit de leur interdiction par les lois de la République.

La dimension administrative

Au sein de l'administration publique sénégalaise, le principe de l'égal accès aux emplois publics est garanti par le **Statut général de la Fonction publique**. Néanmoins, le phénomène du **plafond de verre** reste une réalité tangible. Si les femmes intègrent massivement la fonction publique par voie de concours dans les catégories B et C, leur proportion s'amenuise au fur et à mesure que l'on s'élève vers les postes de direction de l'administration centrale (Directeurs généraux, secrétaires généraux de ministères, gouverneurs de région).

L'analyse de l'organisation administrative met également en lumière le défi de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, l'absence d'infrastructures de garde d'enfants au sein des ministères et la rigidité des horaires de travail pénalisant de manière asymétrique les carrières des femmes fonctionnaires.

Troisième partie : Enjeux contemporains

Enjeux nationaux : le cas du Sénégal

Contexte socio-politique

Le Sénégal se trouve à la croisée des chemins, caractérisé par une tension permanente entre son statut d'État moderne, laïque et démocratique, et la prégnance des valeurs traditionnelles et religieuses régulant la vie privée des citoyens. La poussée démographique, l'urbanisation rapide et l'élévation du niveau d'instruction des filles créent de nouvelles aspirations à l'émancipation, qui se heurtent parfois à des poussées conservatrices de la part de mouvements religieux ou identitaires contestant l'agenda international du genre, souvent qualifié à tort d'impérialisme culturel.

Politiques publiques mises en œuvre

Pour répondre à ces défis, l'État du Sénégal a élaboré et révisé la **Stratégie Nationale pour l'Égalité et l'Équité de Genre (SNEEG)**, qui sert de cadre de référence pour l'action publique. L'une des innovations majeures de cette politique est l'institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre (BSG) au sein des ministères sectoriels. Cette technique financière impose d'analyser le budget de l'État non plus comme un instrument neutre, mais comme un outil devant corriger activement les disparités entre les sexes dans l'allocation des ressources publiques, notamment dans l'éducation, la santé maternelle et le soutien à l'entrepreneuriat féminin à travers des structures comme la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).

Institutions nationales chargées du genre

L'appareil institutionnel repose principalement sur le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, qui pilote la mise en œuvre de la SNEEG. Ce ministère est appuyé par l'Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté ou des structures spécialisées comme la Direction de l'Équité et de l'Égalité de Genre (DEEG). Par ailleurs, au sein de chaque ministère sectoriel (Justice, Intérieur, Éducation, Santé), des cellules de genre ont été installées pour veiller à l'intégration transversale de cette dimension dans les politiques sectorielles de l'État.

Réformes législatives majeures

Le Sénégal s'est distingué par l'adoption de plusieurs réformes d'envergure :

- La loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la **parité absolue hommes-femmes** dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives, qui impose aux partis politiques de présenter des listes alternant strictement un candidat de chaque sexe sous peine d'irrecevabilité.
- La loi n° 2013-05 du 8 juillet 2013 modifiant la loi sur la nationalité, permettant désormais à la femme sénégalaise de transmettre sa nationalité à son époux étranger et à ses enfants, mettant fin à une injustice historique.
- La loi n° 2020-05 du 10 janvier 2020 **criminalisant le viol** et la pédophilie, qui retire ces infractions du domaine correctionnel pour les ériger en crimes relevant de la compétence des chambres criminelles, assortis de peines de réclusion criminelle à perpétuité.

Résultats obtenus et limites constatées

Les résultats sont particulièrement visibles dans la représentation politique. Grâce à la loi sur la parité, le Sénégal s'est hissé parmi les parlements les plus féminisés au monde, la proportion de femmes à l'Assemblée nationale ayant dépassé le seuil des quarante pour cent lors des dernières législatures. Les taux de scolarisation au cycle élémentaire ont atteint la parité parfaite.

Cependant, ces succès quantitatifs cachent des insuffisances qualitatives majeures. Le taux de déscolarisation des filles au niveau du secondaire et de l'université reste élevé en raison des grossesses précoces et des mariages d'enfants. Sur le plan économique, la précarité des femmes rurales demeure inchangée, l'accès au foncier et au crédit agricole restant largement théorique.

Enjeux africains

Union Africaine

L'Union Africaine a placé l'égalité de genre au cœur de son projet de développement à long terme, inscrit dans l'**Agenda 2063**. Le cadre juridique de référence sur le continent est le **Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique**,

communément appelé **Protocole de Maputo** (2003). Ce texte novateur va plus loin que de nombreuses conventions internationales en garantissant explicitement le droit à l'avortement médicalisé en cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la santé de la mère, tout en interdisant formellement les mutilations génitales féminines. L'UA dispose également d'une Direction du Genre, de la Femme et de la Jeunesse, et a proclamé la période 2020-2030 comme la nouvelle Décennie de l'inclusion financière et économique des femmes africaines.

CEDEAO et UEMOA

Au niveau de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), basé à Dakar, coordonne les politiques régionales d'autonomisation. L'organisation a adopté l'Acte additionnel sur l'égalité de droits entre les femmes et les hommes pour la croissance économique et le développement durable dans l'espace CEDEAO.

De son côté, l'UEMOA intègre la dimension genre dans ses programmes d'harmonisation fiscale et douanière, insistant sur le fait que la fluidification du commerce transfrontalier profite directement aux femmes commerçantes, qui représentent la majorité des acteurs du commerce informel interétatique mais font face à des tracasseries administratives et policières disproportionnées.

Enjeux internationaux

Organisation des Nations Unies (ONU)

Au sein du système des Nations Unies, l'égalité hommes-femmes est consacrée comme l'**Objectif de Développement Durable n° 5 (ODD 5)** de l'Agenda 2030. L'entité centrale de coordination est **ONU Femmes**, créée pour accélérer les progrès en matière de droits des femmes à l'échelle mondiale. L'ONU organise régulièrement des sessions de la Commission de la condition de la femme (CSW) à New York, qui évalue la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin. Les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, reconnaissent le rôle indispensable des femmes dans la prévention et la résolution des conflits et dans la consolidation de la paix.

Institutions financières internationales (Banque mondiale, FMI, OMC)

La Banque mondiale a développé sa Stratégie de genre (2024-2030), axée sur la fin des violences de genre, la préservation du capital humain et l'élargissement des opportunités économiques des femmes. Le Fonds Monétaire International (FMI) intègre désormais des analyses d'impact macroéconomique du genre dans ses consultations au titre de l'article IV, démontrant aux gouvernements qu'investir dans l'égalité des sexes accroît la productivité globale et la résilience économique face aux chocs nationaux ou internationaux. L'OMC, à travers la Déclaration de Buenos Aires sur les femmes et le commerce, s'efforce de lever les barrières non tarifaires qui pénalisent l'accès des entreprises dirigées par des femmes aux marchés mondiaux.

Quatrième partie : Analyse critique

Forces et avantages des politiques d'égalité

Les politiques volontaristes d'égalité hommes-femmes présentent des avantages indiscutables pour la collectivité nationale. Sur le plan démocratique, l'introduction de la parité politique élargit la base de la représentation en incluant l'expérience de la moitié de la population dans la délibération des

lois. Les décisions publiques intègrent ainsi plus fréquemment des questions liées à la santé reproductive, à la protection de l'enfance et à la gestion des services sociaux de base.

Sur le plan économique, l'autonomisation financière des femmes produit un **effet multiplicateur de développement** immédiat. Il est démontré que les femmes réinvestissent jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent de leurs revenus dans le bien-être de leur famille, notamment pour l'alimentation, la santé et l'éducation des enfants, contre seulement trente à quarante pour cent pour les hommes. Par conséquent, élever le statut économique des femmes constitue la stratégie la plus efficace pour briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté.

Faiblesses, limites et résistances

Malgré un arsenal juridique impressionnant, les faiblesses résident dans le fossé qui sépare la légalité formelle de la réalité sociologique. Les résistances sont d'abord d'ordre culturel et herméneutique. De larges secteurs de la société sénégalaise perçoivent les réformes sur le genre comme une remise en cause de l'autorité maritale et paternelle, sacralisée par des lectures patriarcales des textes religieux.

De plus, l'inefficacité de l'appareil judiciaire en milieu rural limite la portée des lois protectrices. Une femme rurale n'a souvent ni les moyens financiers, ni le soutien social pour intentier une action en justice contre son conjoint en cas de violences domestiques ou contre sa belle-famille en cas de spoliation successorale. Les institutions chargées de faire respecter l'égalité souffrent d'un sous-financement chronique, les budgets alloués aux cellules de genre restant marginaux au sein de l'État.

Débats et controverses contemporains

Le paysage intellectuel et politique sénégalais est traversé par plusieurs controverses majeures. La première concerne le **Code de la famille** et l'exigence d'abrogation de l'article 152 qui désigne le mari comme le chef de famille. Les organisations féministes réclament l'instauration d'une direction conjointe du ménage, argumentant que les femmes contribuent souvent de manière égale ou supérieure aux charges du foyer, tandis que les mouvements conservateurs y voient une subversion de l'ordre familial naturel et confessionnel.

Une autre controverse intense entoure la ratification totale et sans réserve du Protocole de Maputo, en particulier l'article 14 relatif à la santé de la reproduction. Les débats sur l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) médicale en cas de viol ou d'inceste se heurtent à une opposition radicale des organisations religieuses, paralysant toute réforme législative sur cette question.

Perspectives d'avenir et pistes d'évolution

L'avenir de l'égalité hommes-femmes au Sénégal dépendra de la capacité de l'État et de la société civile à ancrer ce concept dans les matrices culturelles locales, en abandonnant la rhétorique perçue comme purement occidentale pour promouvoir un **féminisme endogène**. Cela implique d'investir massivement dans l'éducation des garçons afin de déconstruire dès le plus jeune âge les stéréotypes de domination et de promouvoir une masculinité positive et co-responsable.

Sur le plan institutionnel, la transition d'une économie informelle vers une économie formelle numérisée offre des opportunités uniques d'inclusion financière pour les femmes entrepreneures, à condition que l'État garantisse un droit égal d'accès à la terre agricole et aux marchés publics de fournitures. Enfin, la justice constitutionnelle et administrative devra faire preuve d'un activisme

accru pour censurer toute disposition réglementaire ou coutumière violant le principe d'égalité des sexes inscrit au sommet de la hiérarchie des normes.

Références académiques

Auteurs majeurs

- **Olympe de Gouges** : Pionnière de la philosophie politique féministe, autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), guillotinée pour ses positions d'avant-garde.
- **Simone de Beauvoir** : Philosophe existentialiste française, dont l'analyse de la condition féminine a redéfini la sociologie du genre.
- **Amartya Sen** : Économiste, prix Nobel, théoricien de l'approche par les **capabilités**, qui démontre l'impact dévastateur des inégalités de genre sur le développement global et introduit le concept des « millions de femmes manquantes ».
- **Fatou Sow** : Sociologue et chercheuse sénégalaise, figure majeure du féminisme africain, ayant largement documenté l'articulation entre genre, religion et mondialisation en Afrique subsaharienne.

Ouvrages essentiels

- *Le Deuxième Sexe*, Simone de Beauvoir, 1949.
- *De l'assujettissement des femmes*, John Stuart Mill, 1869.
- *Un nouveau modèle économique : Développement, Justice, Liberté*, Amartya Sen, 2000.
- *Notre corps, nos droits : Les femmes africaines revendiquent le Protocole de Maputo*, Fatou Sow (dir.), 2012.

Théories et concepts fondamentaux

- **Le Genre** : Système de rôles et de relations socialement construits, distinct de l'identité biologique sexuelle.
- **Le Patriarcat** : Structure sociale et politique fondée sur la domination masculine et la subordination institutionnalisée des femmes.
- **La Masculinité positive** : Approche qui engage les hommes à rejeter les comportements de domination et de violence pour devenir des acteurs actifs de l'égalité des sexes.
- **Les Capabilités** : Liberté effective qu'a un individu de choisir entre différents modes de vie possibles et d'atteindre les objectifs qu'il juge importants.